

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6171/2544

พนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย
นางจรรยา จิตพินิจ
นายทุนหรือไพฑูณ จิตพินิจ

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 30

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนและขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ส่วนฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์เฉพาะความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ส่วนโจทก์ร่วมมีสิทธิอุทธรณ์ฐานความผิดนี้ได้ตามกฎหมาย แต่ไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ คดีในส่วนของโจทก์ร่วมจึงยุติ โจทก์ร่วมไม่มีสิทธิฎีกาขอไม่ให้การลงโทษจำคุกจำเลยในความผิดฐานนี้ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖, ๕๙, ๖๔ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๔), ๑๕๗ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑, ๙๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานางจรรยา จิตพิณิจ มารดาของนายนาหรือแหลม ลงใต้ ผู้ตาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาตเฉพาะข้อหากระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง, ๕๙, ๖๔ เรียงกระทงลงโทษตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานใช้รถที่ยังมิได้จดทะเบียน ปรับ ๔,๐๐๐ บาท ฐานขับ รถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ปรับ ๑,๐๐๐ บาท รวมปรับ ๕,๐๐๐ บาท คำให้การ ชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทา โทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงปรับ ๒,๕๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๔) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๒๙๑ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุก ๒ ปี และ ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานใช้รถที่ยังไม่ได้ จดทะเบียนและขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ส่วนฐานขับรถโดยประมาทเป็น

เหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั้น ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์เฉพาะ
ความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย โจทก์ร่วมมีสิทธิ
อุทธรณ์ฐานความผิดนี้ได้ตามกฎหมาย แต่ไม่ใช่สิทธิอุทธรณ์ คดีในส่วนขอของโจทก์
ร่วมจึงยุติ ดังนั้น โจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิฎีกาขอไม่ให้ออการลงโทษจำคุกจำเลยใน
ความผิดฐานนี้ได้

พิพากษายกฎีกาของโจทก์ร่วม

(ชาญชัย ลิขิตจิตถะ-จำรูญ แสนภักดี-วสันต์ ตริสุวรรณ)

ศาลจังหวัดสุโขทัย - นายปริญญา เจียรนัยกุลวานิช
ศาลอุทธรณ์ภาค 6 - นายธนัท วิรูปุตร์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>